

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y TÍTULO EJECUTIVO EN LO SUCESIVO EL CONTRATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE HRH 2022", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, REPRESENTADA POR [SALVADOR LÓPEZ VILLASEÑOR], EN LO SUCESIVO LA ACREDITANTE; Y POR LA OTRA [NOMBRE COMPLETO CLIENTE], EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I. DEFINICIONES

Para efectos del presente **CONTRATO**, se entenderá por:

- **Anexo A:** Significa la carta de instrucción que contiene los datos bancarios de la persona física o jurídica quien instruya el **ACREDITADO** para la recepción del recurso motivo de la Adquisición del vehículo.
- **Anexo B:** Significará el documento elaborado unilateralmente por la sociedad que contiene la tabla de amortización.
- **CAT:** Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales.
- **Día Hábil:** Cualquier día en que las instituciones de crédito no estén obligadas a cerrar sus puertas según el calendario de la CNBV.
- **RUG:** Registro Único de Garantías Mobiliarias.
- **Saldo Insoluto:** El monto del Crédito pendiente de pago en una fecha determinada.
- **Tasa de Referencia:** La TIIE de 28 días o su tasa sustituta.

II. DECLARACIONES

I. EL ACREDITANTE por medio de su representante legal, declara bajo protesta de decir verdad que:

- A. Que está constituida conforme a las Leyes Mexicanas, Mediante escritura pública número 2,514 de fecha 14 de Marzo de 2022 otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Luviano Montelongo, Corredor Público Número 64 de la Plaza del Estado de Jalisco, debidamente registrada bajo el número de folio mercantil electrónico 2022020181 del Registro Público de Comercio con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
- B. Cuenta con facultades suficientes para la celebración del presente contrato;
- C. Que dentro de su actividad se encuentra la colocación de créditos;
- D. Que ha realizado el análisis de la solicitud de crédito del acreditado y es de su interés el otorgamiento de este en los términos del presente documento.
- E. Que el señor **(Salvador López Villaseñor)** en su carácter de Presidente del Consejo de Administración respectivamente, respectivamente; según consta en la escritura pública número **8,992** de fecha 17 de Junio de 2025 otorgada ante la fe de la Licenciada **Karina Paz Peraza**, Corredor Público número 16 de la Plaza del Estado de Jalisco, debidamente registrada bajo el número de folio mercantil electrónico **2022020181** del Registro Público de Comercio con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; manifestando que cuenta (n) con las más amplias facultades para suscribir el presente Contrato en representación del

ACREDITANTE y que las mismas no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, a la fecha. Suscribiendo el presente **“Contrato”** el presidente del consejo de administración, en virtud de que ostenta de forma individual todas las facultades que ley y los estatutos sociales permiten.

- F. Que su operación no requiere autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tal y como lo establece el artículo 87-J, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la misma Ley.
- G. Que señala como domicilio convencional para efectos de cumplimiento y ejecución del presente contrato el ubicado en **Avenida de la Calma 3483, interior E, Colonia La Calma, Código Postal 45070 en Zapopan, Jalisco**, y que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es **HDM220314Q24**.
- H. Que es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, constituida de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se encuentra registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que como parte de su objeto social se encuentra el otorgamiento de diversos tipos de créditos, préstamos o financiamientos al público, en términos de lo dispuesto por la ley, entre ellos el que se contrata por este acto

II. EL ACREDITADO declara bajo protesta de decir verdad que:

- A. Es una persona física con capacidad suficiente para obligarse en los términos del contrato.
- B. Que los datos asentados en la carátula del presente contrato son fidedignos.
- C. Que los ingresos declarados en su solicitud son veraces y cuenta con capacidad de pago.
- D. Los recursos para el pago del crédito provienen de actividades lícitas y se obliga a entregar la documentación de identificación (KYC) que **LA ACREDITANTE** le requiera.

III. CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y MONTO. LA ACREDITANTE otorga a EL ACREDITADO un crédito simple por la cantidad señalada en la carátula del presente contrato, el cual será destinado exclusivamente a la adquisición del vehículo descrito en la Carátula.

SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. LAS PARTES acuerdan que el monto total del crédito será depositado en la cuenta bancaria señalada en el Anexo A del presente contrato.

Este monto podrá ser depositado directamente en la cuenta del **ACREDITADO** o en su caso, en la cuenta del vendedor del **VEHICULO**, sin que esto implique una compra directa por parte del **ACREDITANTE**.

TERCERA. PLAZO Y AMORTIZACIÓN. El plazo para el pago es de acuerdo con lo señalado en

la carátula. Los pagos se realizarán conforme a la Tabla de Amortización que se adjunta como Anexo B.

CUARTA. INTERESES ORDINARIOS. EL ACREDITADO pagará intereses calculados sobre saldos insolutos a una tasa anual variable equivalente a la **TIIE de 28 días** más un margen de **[•] puntos**.

- **Cálculo:** Se utilizará un año de 360 días.
- **Tasa Sustituta:** A falta de TIIE, se aplicará la tasa de Cetes a 28 días.

Conforme a lo anterior se expresa **la metodología para el cálculo de los intereses ordinarios**

• **Base de Cálculo**

Los intereses ordinarios se calcularán **sobre el saldo insoluto de capital** vigente en cada período de devengo, sin capitalización, salvo pacto expreso en contrario.

a) Tasa de Interés Aplicable

La tasa de interés anual aplicable será **variable**, y se determinará como la suma de:

- La **TIIE a 28 días** publicada por el Banco de México y vigente al inicio de cada período de cálculo, **más**
- Un **margen fijo de [•] puntos porcentuales**.

b) Año Base

Para el cálculo de los intereses se utilizará un **año convencional de 360 (trescientos sesenta) días**, independientemente de que el año calendario sea de 365 o 366 días.

c) Fórmula de Cálculo

El importe de los intereses ordinarios de cada período se determinará conforme a la siguiente fórmula:

$$\text{Intereses} = (\text{Saldo Insoluto} \times \text{Tasa Anual Aplicable} \times \text{Número de Días del Período}) / 360$$

d) Período de Devengo

Los intereses se devengarán **diariamente** y serán exigibles en la fecha de pago pactada para cada período de intereses.

e) Tasa Sustituta

En caso de que la **TIIE a 28 días** deje de publicarse o no esté disponible por cualquier causa, se utilizará como **tasa sustituta** la **tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días**, publicada por el Banco de México y vigente en la fecha correspondiente, adicionada del margen pactado.

QUINTA. INTERESES MORATORIOS. LAS PARTES acuerdan que, en caso de incumplimiento, se devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente a multiplicar por **2 (dos)** la Tasa Ordinaria vigente. **LAS PARTES** acuerdan que este cargo no es capitalizable.

La Metodología para el calculo de los intereses moratorios será la siguiente:

Para efectos de la cláusula relativa a **INTERESES MORATORIOS**, las Partes acuerdan que dichos intereses se calcularán conforme a la metodología siguiente:

a) Supuesto de Devengo

Los intereses moratorios se causarán **única y exclusivamente** en caso de incumplimiento por parte del **ACREDITADO**, respecto de cualquier cantidad exigible y vencida conforme al presente contrato.

b) Base de Cálculo

Los intereses moratorios se calcularán **sobre el saldo exigible y vencido**, sin incluir intereses ordinarios, comisiones, penas convencionales u otros accesorios, salvo pacto expreso en contrario.

c) Tasa de Interés Moratorio Aplicable

La tasa de interés moratoria será **variable** y se determinará multiplicando por **2 (dos)** la **Tasa Ordinaria vigente** al momento en que se produzca el incumplimiento, misma que permanecerá aplicable mientras subsista el saldo vencido.

d) No Capitalización

Las Partes acuerdan expresamente que los intereses moratorios **no serán capitalizables**, por lo que en ningún caso generarán intereses sobre intereses.

e) Período de Devengo

Los intereses moratorios se devengarán de manera **mensual**, a partir del día siguiente a aquel en que la obligación se haya vuelto exigible y no haya sido pagada, y hasta la fecha en que el saldo vencido sea cubierto en su totalidad.

f) Año Base

Para efectos del cálculo de los intereses moratorios, se utilizará un **año convencional de 360 (trescientos sesenta) días**.

g) Fórmula de Cálculo

El importe de los intereses moratorios correspondientes a cada período se determinará conforme a la siguiente fórmula:

Intereses Moratorios = (Saldo Exigible y Vencido × Tasa Moratoria Anual × Número de Días del Período) / 360

SEXTA. COMISIONES. EL ACREDITADO acuerda y reconoce que pagará las comisiones estipuladas en la Carátula, de las cuales tiene pleno conocimiento y entendimiento.

SÉPTIMA. IMPUESTOS. LAS PARTES acuerdan que todos los pagos de intereses y comisiones que causen el **Impuesto al Valor Agregado (IVA)** serán cubiertos íntegramente por **EL ACREDITADO**, en su caso.

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS Y ADELANTADOS. LAS PARTES acuerdan que **EL ACREDITADO** podrá liquidar de manera anticipada el saldo insoluto del crédito que tuviera.

La realización por parte de **EL ACREDITADO** de pagos anticipados y/o adelantados se sujetará a lo siguiente:

A) Pagos Anticipados: LA ACREDITANTE aceptará pagos anticipados, siempre y cuando la **ACREDITADO** cumpla con los siguientes términos:

- **EL ACREDITADO** esté al corriente en todos sus pagos exigibles.
- Los pagos anticipados podrán efectuarse en cualquier momento y siempre y cuando se realicen por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el período correspondiente; especificando lo aquí expresado el pago para considerarse pago anticipado, este deberá ser mayor al pago que deba realizarse en la fecha de pago inmediata siguiente.

Cumpliendo con lo anterior, cuando **EL ACREDITADO** solicite efectuar pagos anticipados, **LA ACREDITANTE** deberá informarle el Saldo Insoluto. Dicha información deberá darse por escrito si el pago anticipado se efectúa en alguna de sus sucursales o por medio de correo electrónico cuando el pago se realice fuera de sucursal.

LA ACREDITANTE deberá aplicar los pagos anticipados en forma exclusiva al Saldo Insoluto del capital.

Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el Saldo Insoluto en su totalidad, **LA ACREDITANTE** deberá reducir el monto de los pagos periódicos pendientes o disminuir el número de pagos a realizar a elección de **EL ACREDITADO**. En ambos supuestos **LA ACREDITANTE** deberá calcular el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo Saldo Insoluto. En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados (*que sean a cargo del ACREDITADO*), **LA ACREDITANTE** se reservará el derecho de aceptar el pago anticipado, así como el de su aplicación en caso de proceder.

EL ACREDITADO, tratándose de Pagos Anticipados, podrá elegir entre aplicar dicho Pago para: i) reducir el Plazo del Crédito, manteniendo el mismo monto de los Pagos Parciales; o ii) aplicar el pago para reducir el monto de los Pagos Parciales, manteniendo el mismo Plazo del Crédito. **EL ACREDITADO** deberá informarle por escrito a **LA ACREDITANTE** cuál de las dos opciones

es la que prefiere. En caso de que **EL ACREDITADO** no informe al **ACREDITANTE** cuál de las dos opciones prefiere, se aplicará el Pago Anticipado para reducir el plazo del crédito, manteniendo el mismo monto de los Pagos Parciales, aplicando siempre dicho Pago Anticipado en el orden del Pago Parcial más lejano al más cercano según se establezca en la Tabla de Amortización.

En ambos supuestos (*referidos en el párrafo anterior*) **LA ACREDITANTE** calculará el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo saldo insoluto.

Cada vez que **EL ACREDITADO** efectúe un Pago Anticipado, **LA ACREDITANTE** deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al Saldo Insoluto, **LA ACREDITANTE**, además del comprobante del pago, deberá entregar o mantener a disposición del **ACREDITADO**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

En caso de pagos anticipados, **LA ACREDITANTE** emitirá la nueva Tabla de Amortización vigente que corresponda al nuevo saldo insoluto del Crédito, la cual estará a disposición del **ACREDITADO** en el domicilio de **LA ACREDITANTE**. Dicha información deberá darse por escrito al recibirse el Pago Anticipado a más tardar en la fecha en que den a conocer el estado de cuenta correspondiente al periodo en que se realizó el pago anticipado. Será responsabilidad del **ACREDITADO** obtener la Tabla de Amortización vigente. El hecho de que **EL ACREDITADO** anticipe pagos, no lo exime de la obligación de efectuar los pagos inmediatos siguientes. Los pagos que se realicen antes de la fecha en que sean exigibles (*mayores al pago que deberá realizarse en la Fecha de Pago inmediata siguiente*), deberán considerarse pagos anticipados y no pagos adelantados.

B) Pagos Adelantados: Cuando **EL ACREDITADO** lo solicite, **LA ACREDITANTE** podrá recibir pagos adelantados, es decir, pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes. Para los pagos adelantados, se observará lo siguiente:

- Si **EL ACREDITADO** al momento de hacer el pago adelantado presenta adeudos pendientes en este, dicho importe se aplicará conforme a lo pactado en el presente Contrato.

- Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en un Periodo, **LA ACREDITANTE** deberá obtener del **ACREDITADO** un escrito con firma autógrafa que incluya la leyenda siguiente:

"El Usuario autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes".

Cuando **LA ACREDITANTE** reciba el pago aun no exigible del Periodo (*fecha de pago inmediata siguiente*) o importes inferiores, no será necesario el escrito mencionado en el párrafo anterior.

Cada vez que **EL ACREDITADO** efectúe un Pago Adelantado, **LA ACREDITANTE** deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

NOVENA. GARANTÍA PRENDARIA. Para garantizar el pago, **EL ACREDITADO** constituye una garantía prendaria sin transmisión de posesión sobre el vehículo. Esta garantía se rige por el Contrato de Garantía adjunto y su registro ante el RUG.

DÉCIMA. SEGURO Y BENEFICIARIO PREFERENTE. Durante la vigencia del crédito, **EL ACREDITADO** se obliga a mantener el vehículo asegurado por cobertura amplia. En caso de siniestro o pérdida total, la indemnización se pagará directamente a **LA ACREDITANTE** para liquidar el saldo insoluto.

DÉCIMA PRIMERA. DISPOSITIVO GPS Y TELEMETRÍA. **EL ACREDITADO** consciente la instalación de un dispositivo de localización en el vehículo con la finalidad de garantizar las obligaciones contenidas en el presente contrato. **LA ACREDITANTE** podrá inhabilitar el encendido del motor (Kill Switch) de forma remota ante el incumplimiento de una sola mensualidad o por manipulación del dispositivo.

DÉCIMA SEGUNDA. USO Y CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO. **EL ACREDITADO** se obliga a:

- a. No usar el vehículo para plataformas digitales (Uber/Didi) sin aviso.
- b. No sacar el vehículo del país sin autorización escrita.
- c. Mantener el vehículo en condiciones mecánicas óptimas.

La violación de lo dispuesto en el inciso a y b, podrá dar lugar a la rescisión del presente contrato.

LAS PARTES acuerdan que en caso de que **EL ACREDITADO** no mantenga el vehículo en condiciones mecánicas y físicas óptimas y el contrato llegase a rescindir, podrá ser acreedor al pago de daños y perjuicios en caso de que las condiciones del vehículo lo coloquen en un precio menor al establecido en el mercado.

DÉCIMA TERCERA. INSPECCIÓN DEL BIEN. **LA ACREDITANTE** podrá realizar, por sí o por terceros, inspecciones físicas al vehículo con un aviso previo de 24 horas, para verificar su estado y la integridad del GPS.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS. **LA ACREDITANTE** podrá ceder o descontar los derechos de este Contrato y el Pagaré a favor de terceros, sin necesidad de notificación o consentimiento previo de **EL ACREDITADO**.

DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN. **LAS PARTES** acuerdan que el contrato se podrá rescindir en caso de que:

- 1. El cliente incurre en mora.
- 2. Se detecta la desconexión o sabotaje del GPS.
- 3. El cliente cambia de domicilio sin avisar.

4. El vehículo es embargado por un tercero.
5. Se detecta falsedad en la declaración de ingresos.
6. El vehículo se utiliza para fines delictivos.

DÉCIMA SEXTA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. EL ACREDITADO se obliga a actualizar sus datos de identificación anualmente y a informar sobre cambios en su perfil transaccional.

DÉCIMA SÉPTIMA. UNIDAD ESPECIALIZADA (UNE). Con la finalidad de rendir un mejor servicio, se pone a disposición del “**Acreditado**”, para la recepción de consultas, quejas o reclamaciones, la información sobre la Unidad Especializada de Atención, donde se indicará el proceso que deberá de seguir cada caso en particular.

Unidad Especializada:

Domicilio: **Avenida de la Calma, número 3483, Interior E, Colonia La calma, Código Postal 45070, Zapopan, Jalisco.**

Teléfono: 3334572113

Horario de atención de 09:00- 18:30 horas de lunes a sábado.

Titular de la Unidad Especializada: (**Humberto Hernández Serur**).

Correo electrónico: hrh_2022@outlook.es

Página de internet: www.imxpr.com/free/amanecer/hrh

Así mismo a continuación se insertan los datos de contacto de la CONDUSEF.

Centro de atención telefónica de **CONDUSEF**:

Teléfonos: en la ciudad de México: 55 53 40 09 99 y del Interior 01 800 999 80 80

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Dirección en Internet: www.condusef.gob.mx

DÉCIMA OCTAVA. SOLICITUDES, CONSULTAS Y ACLARACIONES. EL ACREDITADO podrá en cualquier momento realizar consultas de saldos, transacciones y movimientos en la UNE, acudiendo en días y horas hábiles para lo anterior será necesario que **EL ACREDITADO** o su representante, acuda a dicha Unidad con identificación oficial.

Así mismo, cuando **EL ACREDITADO** no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la UNE, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, **LA ACREDITANTE** estará obligado a acusar recibo de dicha solicitud.

Una vez recibida la solicitud de aclaración, **LA ACREDITANTE** tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al **ACREDITADO** el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el "Acreditado". En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal del **ACREDITANTE** facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita LA ACREDITANTE, resulte procedente el cobro del monto respectivo, **EL ACREDITADO** deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta Cláusula.

Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el párrafo anterior, **LA ACREDITANTE** estará obligado a poner a disposición del **ACREDITADO** en la UNE, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta Cláusula, **LA ACREDITANTE** no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.

El procedimiento previsto en esta Cláusula quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

DÉCIMA NOVENA. ESTADO DE CUENTA. **EL ACREDITADO** podrá conocer su saldo, así como los cargos y abonos efectuados, en los Estados de Cuenta que ponga a su disposición **LA ACREDITANTE** de forma mensual. En este acto las partes contratantes acuerdan expresamente y manifiestan su conformidad en que dichos Estados de Cuenta serán entregados de forma gratuita por **LA ACREDITANTE** al **ACREDITADO** en cualquiera de sus sucursales, así como en el domicilio de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios dentro de los diez días siguientes a la fecha de corte que corresponda, sin que en ningún caso se dejen de generar Estados de Cuenta. Si **EL ACREDITADO** no obtiene el estado de cuenta correspondiente, no lo libera del cumplimiento de las obligaciones que asume por medio del presente contrato.

La modificación de la modalidad de envío que en su caso acuerden las partes contratantes,

deberá contar con el consentimiento del **ACREDITADO** el cual deberá necesariamente ser otorgado por escrito libre presentado en cualquiera de las sucursales del **ACREDITANTE** o en la Unidad Especializada; o en su caso podrá establecerse dentro de cualquier Anexo o inclusive en la Caratula del Crédito, el medio por el cual **EL ACREDITADO** autoriza el envío de dicho Estado de Cuenta, el cual podrá enviarse a través del correo electrónico que en su caso sea declarado por las **PARTES**.

En adición a lo anterior, **EL ACREDITADO** podrá consultar los saldos, transacciones y movimientos del crédito en cualquier sucursal del **ACREDITANTE** o en la UNE, con el único requisito de llevar su identificación oficial vigente del primero o de su representante y los datos de identificación del crédito.

Cuando **EL ACREDITADO** liquide el crédito que se otorga por medio del presente Contrato, **LA ACREDITANTE** deberá poner a su disposición al día hábil siguiente de recibir la liquidación respectiva, un estado de cuenta en el que se haga constar el fin de la relación contractual y la cancelación de los derechos y obligaciones derivados de este contrato, haciéndose especial énfasis en que no existen adeudos entre las Partes.

VIGESIMA. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. **EL ACREDITADO** puede solicitar la terminación anticipada del Contrato, por medio de solicitud que presente en la Unidad Especializada, de Lunes a Sábado, en un horario de 09:00 a 18:30 horas. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada por **EL ACREDITADO** o su representante y se deberá adjuntar a la misma copia de identificación oficial a fin de cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la información del "Acreditado", en la mencionada solicitud deberá constar nombre completo del titular del crédito y el número de referencia del mismo, quedando facultado **LA ACREDITANTE** a confirmar vía telefónica con **EL ACREDITADO** o su representante, cualquier dato o información proporcionada. Una vez presentada la solicitud, **LA ACREDITANTE** proporcionará al **ACREDITADO** un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Asimismo, **LA ACREDITANTE** al momento de recibir la solicitud arriba mencionada:

- I. No podrá hacer cargos adicionales a partir del momento en que se realice la cancelación, excepto los ya generados, pero no reflejados o de los que se causen por el transcurso del tiempo con lo establecido en este Documento.
- II. Cancelará, sin su responsabilidad, el cobro de algún producto o servicio asociado, así como los servicios.
- III. Se abstendrá de condicionar la terminación del Contrato a cualquier otro acto no previsto en el Documento;
- IV. Se abstendrá de cobrar al **ACREDITADO**, comisión o penalización por la terminación del Contrato.
- V. Tratándose de la contratación de un producto o servicio adicional y necesariamente vinculado al principal, es decir, que no pueda subsistir sin éste, en el momento en que se dé por terminado el contrato principal, deberán también darse por terminados los

productos o servicios adicionales.

Asimismo, en el caso de que exista más de un producto o servicio ofertado en conjunto en beneficio del **ACREDITADO** relacionado entre sí, en caso de que puedan subsistir de forma independiente, al momento de cancelar alguno se podrán modificar las condiciones de los que subsistan, informando de esta situación al **ACREDITADO**.

EL ACREDITANTE dará por terminado el contrato el día hábil siguiente a aquél en que reciba la solicitud, siempre y cuando no existan adeudos. De lo contrario, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, comunicará al **ACREDITADO** el importe de los adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición dicho dato a determinada fecha, en la sucursal elegida por el **ACREDITADO**, una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el Contrato.

Asimismo, **LA ACREDITANTE** entregará al **ACREDITADO** el saldo a su favor, en su caso, en la fecha en que se dé por terminada la operación o al no haber acudido **EL ACREDITADO** a la sucursal u oficina del **ACREDITANTE**, éste último le informará que se encuentra a su disposición y determinará la forma cómo le puede ser devuelto, lo cual será mediante transferencia electrónica o pago en cheque nominativo.

EI ACREDITANTE entregará y mantendrá a disposición del **ACREDITADO**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte. **LA ACREDITANTE** reportará a su vez a las sociedades de información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo que para tales efectos señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

EI ACREDITANTE se abstendrá en todo momento de condicionar la terminación del Contrato a la devolución del contrato y cualquier otro que obre en poder del **ACREDITADO**.

En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos, la terminación del Contrato no surtirá efectos; sin embargo, **LA ACREDITANTE** no podrá efectuar cargos adicionales y solo podrá cobrar las comisiones por incumplimiento de pago que corresponda, así como los intereses que se generen hasta el momento en que **EL ACREDITADO** liquide el saldo total del Crédito; conservando **EL ACREDITADO** la misma fecha de pago y condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación.

En caso de que **EL ACREDITADO** no solicite al **ACREDITANTE** la terminación anticipada del Contrato y realice el pago de la totalidad del crédito otorgado, así como de los accesorios generados, **LA ACREDITANTE** deberá entregar o mantener a disposición del **ACREDITADO**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

Así mismo se establece en el presente Documento un derecho adicional en favor del

ACREDITADO; dicho derecho consiste en un periodo de gracia de diez días hábiles (*posteriores a la firma de este Contrato*), en el cual este último (**EL ACREDITADO**) podrá cancelar el presente **CONTRATO** sin que se genere comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, esto es, sin responsabilidad alguna para **EL ACREDITADO**. Lo anterior, siempre y cuando **EL ACREDITADO** no haya utilizado, dispuesto u operado los productos o servicios financieros contratados.

Esta cancelación (*acordada en el párrafo inmediato anterior*) se hará por escrito y no tendrá costo alguno para **EL ACREDITADO** salvo los cargos correspondientes al pago de impuestos y/o servicios notariales y/o fiduciarios y/o legales que en su caso se hayan generado por el otorgamiento del presente Documento.

VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. LAS PARTES podrán en cualquier momento modificar los términos y condiciones del presente Contrato, previo acuerdo por escrito entre las mismas.

El presente **CONTRATO** no podrá modificarse en lo referente a tasas de interés, así como tampoco podrán establecerse nuevas comisiones, modificarse las mismas, ni incrementarse los montos de las existentes, salvo pacto en contrario, o cuando se trate de una reestructura del presente crédito, debiendo observarse en estos supuestos el consentimiento previo del “Acreditado”.

VIGESIMA SEGUNDA. PROTECCIÓN DE DATOS. EL ACREDITADO autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme al Aviso de Privacidad integral disponible en [Web].

VIGÉSIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. LAS PARTES señalan los domicilios que se registren a partir del presente contrato, serán domicilios convencionales, por lo que cualquier notificación judicial en dicho domicilio será válida, mientras no exista aviso formal de cambio.

VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN. Para cualquier controversia, las partes se someten a los Tribunales competentes en la **Ciudad de Zapopan, Jalisco**, renunciando a cualquier otro fuero.

Firma	Firma
XXXXXXXXXXXXX A través de quien le representa XXXXXXXXXXXXX EL ACREDITANTE	XXXXXXXXXXXXX EL ACREDITADO